

**TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 13/03/19**  
**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**  
**SEÇÃO MUNICIPAL**

**(M-002)**

**Processo:** TC-001718.989.19-7.

**Representante:** Revita Engenharia S.A.

**Representada:** Prefeitura Municipal de Marília.

**Responsáveis pela Representada:** Daniel Alonso - Prefeito.

**Assunto:** Representação visando à suspensão dos termos do edital da Concorrência nº 009/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Marília, tendo como objeto a prestação dos serviços públicos de tratamento e de aproveitamento/transformação energética dos resíduos sólidos domésticos dos Municípios de Marília e Região, com a aplicação das tecnologias de gaseificação e/ou pirólise, mediante a garantia de entrega dos resíduos sólidos domésticos na antiga área de disposição, pelo prazo de 30 (trinta) anos.

**Valor estimado:** R\$ 38.880.000,00

**Procuradora de Contas:** Renata Constante Cestari.

**Advogados:** Ananda Boari Gomes de Oliveira (OAB/SP nº 314.282); Ronaldo Sergio Duarte (OAB/SP nº 128.639).

**EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO E DE APROVEITAMENTO/TRANSFORMAÇÃO ENERGÉTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO EDITAL SOBRE CUSTOS, ESTUDOS E PROJETOS, PREMISSAS E REFERÊNCIAS MACROECONÔMICAS. FALTA DE DETALHAMENTO DO TEOR DE UMIDADE DOS RESÍDUOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DAS RECEITAS ACESSÓRIAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES NAS ETAPAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESCRITIVO TÉCNICO DA GERAÇÃO DIÁRIA E REJEITOS A SEREM TRATADOS POR TERCEIROS. FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. V.U.**

1. A Administração deve disponibilizar informações com todos os custos envolvidos na contratação, bem como estudos e projetos, incluindo premissas e referências macroeconômicas; 2. Deve o edital informar a previsão de possíveis receitas acessórias; 3. O ato convocatório deve prever as especificações e os tipos de licenças ambientais necessárias à implantação e funcionamento do empreendimento e definir as responsabilidades em cada etapa do processo; 4. O edital deve disponibilizar descritivo técnico referente à geração por dia de metros cúbicos de efluentes líquidos e rejeitos que serão tratados por terceiros e informar as especificações de desempenho, com destaque para aquelas necessárias ao sistema de conversão energética.

## MÉRITO

### 1. RELATÓRIO

**1.1.** Trata-se de representação formulada por **REVITA ENGENHARIA S.A** contra o edital da Concorrência nº 009/2018, do tipo menor valor da contraprestação pública mensal a ser paga pelo poder concedente, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**, objetivando a concessão administrativa para a prestação dos serviços públicos de tratamento e de aproveitamento / transformação energética dos resíduos sólidos domésticos dos municípios de Marília e região com a aplicação das tecnologias de gaseificação e / ou pirólise mediante a garantia de entrega dos resíduos sólidos domésticos na antiga área de disposição de resíduos por parte do Município de Marília pelo período de 30 (trinta) anos.

**1.2.** A representante se insurge contra o edital questionando os seguintes pontos:

1.2.1. As tecnologias adotadas (gaseificação e/ou pirólise), entendendo a Representante como inovadoras e ainda em fase inicial de testes, operando em regime experimental;

1.2.2. Criticou também falhas e omissões no ato convocatório como:

- a) ausência de detalhamento claro dos custos envolvidos na contratação, afirmando que a referência é fundamental para possibilitar a comparação entre alternativas atuais de mercado, para garantir a melhor escolha tecnológica, ambiental e financeira;
- b) falta de projeto executivo contendo especificações técnicas detalhadas, incluindo previsão de custos;
- c) ausência de análise que demonstre o teor de umidade dos resíduos (no Anexo 4 considera teor de umidade de 50%, mas a Representante afirma que esses resíduos possuem comprovado de 60%, que impactaria na eficiência do projeto);
- d) falta de previsão das receitas acessórias;
- e) omissão quanto à destinação dos resíduos frente às Associações de Catadores;
- f) omissão quanto aos licenciamentos ambientais, apenas isenta a Prefeitura de Marília de qualquer responsabilidade;
- g) omissão quanto às premissas e referências macroeconômicas;
- h) omissão quanto à responsabilidade sobre a entrega dos resíduos a serem segregados e a retirada de fração orgânica após a segregação;
- i) ausência de descritivo técnico quanto a geração/dia em metros cúbicos de efluentes líquidos e rejeitos a serem tratados por empresas terceirizadas;

- j) falta de exigência de apresentação da licença operacional para atestar a capacidade operacional da tecnologia utilizada no processo;
- k) falta de exigência de comprovação de experiência anterior em serviços de engenharia, que também compõe o objeto licitado;
- l) inconsistência nas informações, no Anexo 4, que não menciona as especificações de desempenho, necessárias ao sistema de conversão energética ao qual o sistema de gaseificação está acoplado e não há especificação se o tipo de gaseificador será por leito fixo, leito fluidizado ou de ciclo combinado.

**1.3.** Nestes termos, requereu a representante fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

**1.4.** O conjunto das críticas levadas a efeito pela Representante, em especial aquelas quanto à ausência de informações essenciais, apresentaram indícios de contrariedade aos artigos 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e 18 da Lei Federal nº 8987/95.

Verificada, portanto, a existência de questões suficientes para a intervenção desta Corte e, na medida em que a data designada para o recebimento das propostas, 04/02/2019, não propiciaria a submissão da matéria ao Tribunal Pleno, nos termos do que dispõe o Parágrafo único do Artigo 221 Regimento Interno desta Corte, por decisão publicada no DOE de 01/02/2019, determinei a suspensão do andamento do certame, bem como fixei o prazo máximo de **05 (cinco) dias à PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Egrégio Plenário na sessão de 06/02/2019.

**1.5.** Regularmente notificada, a Representada apresentou suas justificativas e documentos, por meio das quais defende a legalidade do instrumento convocatório.

**1.6.** **Assessoria Técnica e Chefia de ATJ** pronunciaram-se pela procedência parcial da representação.

**1.7.** **Ministério Público de Contas** manifestou-se arquivamento da representação e anulação do certame.

**É o relatório.**

**TRIBUNAL PLENO**  
**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**

**SESSÃO: 13/03/19**  
**TC-001718.989.19-7**

## **SEÇÃO MUNICIPAL**

### **2. VOTO**

**2.1.** Trata-se de representação formulada por **REVITA ENGENHARIA S.A** contra o edital da Concorrência nº 009/2018, do tipo menor valor da contraprestação pública mensal a ser paga pelo poder concedente, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**, objetivando a concessão administrativa para a prestação dos serviços públicos de tratamento e de aproveitamento / transformação energética dos resíduos sólidos domésticos dos municípios de Marília e região com a aplicação das tecnologias de gaseificação e / ou pirólise mediante a garantia de entrega dos resíduos sólidos domésticos na antiga área de disposição de resíduos por parte do Município de Marília pelo período de 30 (trinta) anos.

**2.2.** À vista das manifestações dos órgãos técnicos é de rigor o reconhecimento da **procedência parcial** da representação.

**2.3.** Início pelas insurgências que são improcedentes, como a crítica às tecnologias adotadas (gaseificação/pirólise), que encontram suporte na Lei Federal nº 12.305/10, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e conforme destacado na manifestação da Assessoria Técnica especializada, o aproveitamento energético pelas tecnologias adotadas se demonstra como uma opção viável de destinação de resíduos sólidos urbanos.

**2.4.** Improcedente também se mostra o questionamento à falta de detalhamento do projeto executivo, haja vista que o referido projeto deve ser desenvolvido pela vencedora de acordo com a tecnologia adotada.

**2.5.** Igualmente improcedente a queixa quanto à falta de exigência de comprovação de experiência anterior em serviços de engenharia civil, haja vista que ao longo dos subitens 12.8, 12.8.1 e 12.8.2 do Anexo I são feitas inúmeras exigências de comprovação de experiência anterior neste ramo da Engenharia, conforme bem destacado pela Chefia de ATJ em sua manifestação.

**2.6.** As demais críticas são procedentes, uma vez que o instrumento convocatório carece de elementos aptos a dimensionar adequadamente o objeto, com todos os serviços envolvidos e devidamente detalhados para

permitir a obtenção da melhor proposta e a correta execução do objeto, conforme destacado pela Assessoria Técnica por sua Unidade de Engenharia.

Dessa forma, a crítica à ausência de detalhamento dos custos envolvidos na contratação é procedente, devendo o edital ser complementado com as informações referentes aos custos e disponibilização de estudos e projetos, inclusive as premissas e referências macroeconômicas, que demonstrem as vantagens das tecnologias adotadas em detrimento de outras já habitualmente utilizadas e que possibilitem a adequada formulação de propostas.

**2.7.** Quanto ao questionamento à ausência de detalhamento dos critérios de umidade dos resíduos em cada fase do processo também se mostra procedente, uma vez que no edital não constam as especificações do que é ou não aceito em cada fase, relacionada ao teor de umidade dos resíduos, conforme destacado pela Assessoria Técnica especializada.

**2.8.** Igualmente procedente a crítica quanto à falta de previsão das receitas acessórias com a recuperação de metais ferrosos e não ferrosos e alumínio, bem assim como em relação aos combustíveis a serem obtidos pelo processo de recuperação energética ou da própria energia gerada e rejeitos.

Assim, em atendimento ao previsto no artigo 18, VI, da Lei Federal nº 8987/95, o ato convocatório deve ser retificado, com a previsão das receitas alternativas, complementares ou acessórias.

**2.9.** Em relação à ausência de especificação quanto ao licenciamento ambiental, conforme destacado na instrução, a queixa é procedente, haja vista que se tratando de empreendimento com utilização de novas tecnologias que podem causar efetivo impacto ambiental, a Administração da Municipalidade deve acompanhar todo o processo.

Dessa forma, como as licenças ambientais são imprescindíveis para realização do objeto, o edital deve prever as especificações e os tipos de licenças necessárias à implantação e funcionamento do empreendimento.

**2.10.** No que se refere à omissão de responsabilidades sobre a entrega dos resíduos a serem segregados e a retirada de posterior fração orgânica, a crítica é procedente, uma vez que no instrumento convocatório deve existir clara definição sobre cada etapa na ser realizada, desde a coleta até a destinação final, incluindo o aproveitamento energético.

**2.11.** Procedente também se mostra a crítica quanto à ausência de descritivo técnico quanto à geração por dia de metros cúbicos de efluentes líquidos e rejeitos que serão tratados por terceiros, tendo em vista que o edital não é claro quanto a este aspecto, devendo conter o detalhamento de cada etapa, conforme destacado na manifestação da Assessoria Técnica, por sua unidade de Engenharia.

**2.12.** Quanto à questionada ausência de especificações de desempenho, com destaque para aquelas necessárias ao sistema de conversão energética ao qual o sistema de gaseificação está acoplado também se mostra procedente, haja vista a omissão contida no ato de convocação também neste aspecto, conforme bem destacado na manifestação da Assessoria Técnica especializada.

**2.13.** Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA** que, caso deseje prosseguir com o certame, retifique o edital, de modo a: 1) disponibilizar informações com o detalhamento dos custos envolvidos na contratação, bem como estudos e projetos, inclusive as premissas e referências macroeconômicas, que demonstrem as vantagens das tecnologias adotadas em detrimento de outras já habitualmente utilizadas e que possibilitem a adequada formulação de propostas; 2) informar o detalhamento dos critérios do teor de umidade dos resíduos em cada fase do processo; 3) informar a previsão das receitas acessórias; 4) prever as especificações e os tipos de licenças ambientais necessárias à implantação e funcionamento do empreendimento; 5) definir as responsabilidades sobre a entrega dos resíduos a serem segregados e sobre a retirada de posterior fração orgânica, bem como definir claramente cada etapa a ser realizada, desde a coleta até a destinação final, incluindo o aproveitamento energético; 6) disponibilizar descritivo técnico referente à geração por dia de metros cúbicos de efluentes líquidos e rejeitos que serão tratados por terceiros; 7) informar as especificações de desempenho, com destaque para aquelas necessárias ao sistema de conversão energética ao qual o sistema de gaseificação está acoplado.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.



**Dimas Ramalho**  
**Conselheiro**